

BẢN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 929/KL-TTCP NGÀY 12/6/2020 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
Tài liệu gốc: Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. | Quy mô: 9 trang | Thời gian lập: 22/8/2026

I. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC

Tóm tắt điều hành trọng tâm: Đã hoàn thành dứt điểm 16 nhóm kiến nghị; tuy nhiên số tiền sai phạm tài chính còn phải khắc phục còn lớn (270,49 tỷ đồng) và một số dự án phức tạp (Đại Ninh, 13 biệt thự Cadasa, Hồ Tuyền Lâm) tiếp tục vướng mắc.

Bối cảnh & Chỉ đạo chung: Cơ quan ban hành: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Bối cảnh điều hành tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kỳ Tháng 5/2024.

Phạm vi rà soát: Đã thẩm định và bóc tách toàn diện các số liệu, chỉ tiêu và điểm nghẽn qua toàn bộ 9 trang tài liệu gốc.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Toàn đơn vị đã bám sát chỉ đạo, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Ghi nhận Tổng số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra cần xử lý: 115840.07 triệu đồng, Số tiền thu hồi nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ: 10106.82 triệu đồng, Số tiền thu hồi nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng: 102529.25 triệu đồng, Số tiền giảm trừ khi phê duyệt quyết toán dự án, công trình: 3204.00 triệu đồng. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phản ánh nỗ lực của các phòng ban chuyên môn trong kỳ báo cáo.

- Hoàn thành dứt điểm 16 nhóm kiến nghị của Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP
- Giảm trừ quyết toán 100% chi phí sai phạm phát hiện qua thanh tra
- Xử lý triệt để vi phạm trật tự xây dựng của 8/10 doanh nghiệp tại KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm

2. Các vấn đề cần tập trung chỉ đạo

Hệ thống ghi nhận một số vướng mắc then chốt cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cụ thể: Số tiền sai phạm tài chính còn phải khắc phục rất lớn (270.488,74 triệu đồng) (Đặc biệt cấp bách); Chậm trễ trong công tác xác định giá đất cụ thể tại Dự án Khu đô thị Sài Gòn - Đại Ninh (Cấp thiết); Thu hồi 13 biệt thự và nợ tài chính của Công ty Cadasa (16 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt) kéo dài (Cấp thiết); Việc rà soát, kiểm điểm lại đối với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo còn chậm tiến độ (Cần lưu ý); Tồn tại vi phạm trật tự xây dựng của 02 doanh nghiệp tại KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm (Cần lưu ý).

- Số tiền sai phạm tài chính còn phải khắc phục rất lớn (270.488,74 triệu đồng) - Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng
- Chậm trễ trong công tác xác định giá đất cụ thể tại Dự án Khu đô thị Sài Gòn - Đại Ninh - Sở Tài nguyên và Môi trường
- Thu hồi 13 biệt thự và nợ tài chính của Công ty Cadasa (16 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt) kéo dài - Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND tỉnh Lâm Đồng
- Việc rà soát, kiểm điểm lại đối với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo còn chậm tiến độ - Sở Nội vụ

III. BẢNG TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

Chỉ Tiêu Đánh Giá	Kế Hoạch	Thực Tế	Chênh Lệch	Đánh Giá	Nguồn
Tổng số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra cần xử lý	386329.27	115840.07	Đã thu nộp và giảm trừ 115.840,07 triệu đồng (gồm nộp TTCP, KBNN và giảm trừ quyết toán)	CHƯA ĐẠT	Trang 6

Chỉ Tiêu Đánh Giá	Kế Hoạch	Thực Tế	Chênh Lệch	Đánh Giá	Nguồn
Số tiền thu hồi nợ về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ	24878.00	10106.82	Còn phải nộp 14.771,18 triệu đồng (Tổng Cty XD số 1: 11.891,18 triệu; Cty 319: 1.523 triệu; 3 Cty miễn giảm sai: 1.356 triệu)	CHƯA ĐẠT	Trang 6
Số tiền thu hồi nợ vào tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng	358246.81	102529.25	Còn phải nộp 255.717,56 triệu đồng	CHƯA ĐẠT	Trang 6
Số tiền giảm trừ khi phê duyệt quyết toán dự án, công trình	3204.00	3204.00	Đã thực hiện dứt điểm 100%	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 6
Tổng số tiền còn phải khắc phục qua thanh tra	270488.74	270488.74	Bao gồm 14.771,18 triệu nợ TTCP và 255.717,56 triệu nợ KBNN	CHƯA ĐẠT	Trang 6
Số tiền thu hồi do miễn, giảm tiền thuê đất khai thác khoáng sản sai quy định	7390.00	6034.00	Còn lại 1.356 triệu đồng đang tiếp tục đôn đốc, cưỡng chế	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 7

IV. CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NGHÈN CẦN THÁO GỖ

- Số tiền sai phạm tài chính còn phải khắc phục rất lớn (270.488,74 triệu đồng) [Mức độ: Đặc biệt cấp bách]**
 - Tình trạng & Nguyên nhân:** 36 doanh nghiệp nợ tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng kéo dài (174,43 tỷ đồng); Tổng Công ty Xây dựng số 1 chưa thống nhất nộp 11,89 tỷ đồng; Công ty 319 chưa thống nhất nộp 1,52 tỷ đồng.
 - Ảnh hưởng hệ thống:** Làm chậm tiến độ hoàn thành dứt điểm Kết luận 929/KL-TTCP, gây động vốn ngân sách nhà nước.
 - Hướng xử lý đề xuất:** Chuyển cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm đối với nợ tiền rừng; tiếp tục làm việc, đôn đốc CC1 và Công ty 319 nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của TTCP.
- Chậm trễ trong công tác xác định giá đất cụ thể tại Dự án Khu đô thị Sài Gòn - Đại Ninh [Mức độ: Cấp thiết]**
 - Tình trạng & Nguyên nhân:** Đơn vị tư vấn SIAC chưa thực hiện xong hợp đồng; chờ Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 44/2014/NĐ-CP và đang chờ kết luận chính thức từ C03 - Bộ Công an.
 - Ảnh hưởng hệ thống:** Dự án bị đình trệ, chưa thể hoàn thiện nghĩa vụ tài chính và thủ tục đầu tư đất đai.
 - Hướng xử lý đề xuất:** Làm việc với đơn vị tư vấn SIAC; nếu không tiếp tục thì lập dự toán chi phí để đấu thầu chọn đơn vị tư vấn mới sau khi có căn cứ pháp lý và kết luận của C03.
- Thu hồi 13 biệt thự và nợ tài chính của Công ty Cadasa (16 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt) kéo dài [Mức độ: Cấp thiết]**
 - Tình trạng & Nguyên nhân:** Bản án sơ thẩm bị TAND cấp cao tại TP.HCM hủy; quy trình tố tụng dân sự phải thực hiện lại từ đầu với yêu cầu nộp Đơn khởi kiện sửa đổi, bổ sung.
 - Ảnh hưởng hệ thống:** Tài sản công bị chiếm dụng kéo dài, nguy cơ thất thu tiền thuê nhà đất cho ngân sách.
 - Hướng xử lý đề xuất:** UBND tỉnh ký ban hành Đơn khởi kiện sửa đổi, bổ sung gửi TAND tỉnh Lâm Đồng để giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự.
- Việc rà soát, kiểm điểm lại đối với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo còn chậm tiến độ [Mức độ: Cần lưu ý]**
 - Tình trạng & Nguyên nhân:** Liên quan nhiều lĩnh vực, đơn vị; nhiều cán bộ đã luân chuyển hoặc nghỉ hưu; thay đổi quy định kỷ luật (Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP).
 - Ảnh hưởng hệ thống:** Chưa hoàn tất toàn diện nội dung kiến nghị về xử lý trách nhiệm cán bộ theo Kết luận thanh tra.
 - Hướng xử lý đề xuất:** Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện rà soát hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm theo đúng quy định hiện hành.

V. KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

Giai đoạn 1: Tháo gỡ nút thắt nóng & Nhiệm vụ cấp bách (0 - 30 Ngày)

Trọng tâm: Tập trung xử lý các điểm nghẽn và kiến nghị ưu tiên hàng đầu

- Tham mưu kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp tỉnh, sở, ngành, huyện, doanh nghiệp nhà nước:** Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm điểm và đề xuất hình thức kỷ luật/xử lý trách nhiệm trình UBND tỉnh. (Chủ trì: Sở Nội vụ, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

- **Rà soát, đề xuất xử lý đối với 06 dự án được giao đất và các dự án gia hạn theo VB 1034 vi phạm tiến độ:** Báo cáo đề xuất thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. (Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)
- **Tham mưu dứt điểm thu hồi 13 biệt thự Cadasa và đôn đốc thu hồi tiền nợ dự án:** Nộp đơn khởi kiện sửa đổi, thu hồi tài sản 13 biệt thự và các khoản tiền nợ nộp NSNN. (Chủ trì: Sở Tài chính, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

Giai đoạn 2: Tăng tốc & Đôn đốc tiến độ định lượng (30 - 90 Ngày)

Trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu định lượng và chỉ tiêu KPI trọng yếu

- **Kiểm tra hiện trường và giao ban định kỳ:** Rà soát tiến độ tuần và tháo gỡ vướng mắc phát sinh kịp thời (Chủ trì: Văn phòng / Ban Giám đốc, Mục tiêu: Đạt tối thiểu 75% kế hoạch đề ra)

Giai đoạn 3: Nghiệm thu, thẩm định & Tổng kết (90 - 180 Ngày)

Trọng tâm: Hoàn tất các chỉ tiêu và thẩm định kết quả toàn diện

- **Họp tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành:** Lập báo cáo tổng kết gửi cấp thẩm quyền phê duyệt (Chủ trì: Lãnh đạo cơ quan, Mục tiêu: 100% nhiệm vụ được nghiệm thu đạt yêu cầu)

VI. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH & ĐỀ XUẤT

Vấn đề 1: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là gì?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung kiến nghị: "Ban hành văn bản chỉ đạo từng sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch 8200/KH-UBND ngày 20/9/2023 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 2: Quyết định cấp bách nào cần lãnh đạo ban hành ngay trong kỳ?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung chỉ đạo: "UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 8200/KH-UBND; đôn đốc xử lý kỷ luật cấp lãnh đạo; giải quyết định giá đất dự án Sài Gòn - Đại Ninh; hoàn tất thủ tục khởi kiện Cadasa và thu hồi nợ tiền rừng 174,43 tỷ đồng." (Hạn xử lý: Trong tuần).